



PUTUSAN
Nomor 3664 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HAZEL MAX, bertempat tinggal di Jalan Mayor A. Marzuki, Nomor 12, RT 03, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sam'un Muchlis, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Sam'un Muchlis, S.H., & Rekan, beralamat di RT 13, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan di Jalan M. Thaib Fachruddin, RT 08, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., CABANG JAMBI**, berkedudukan di Jalan H.M. Yusuf Singadekene, Nomor 146, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
2. **SITI AISAH**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel M. Kuku, RT 17, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
3. **KPKNL (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG) JAMBI**, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo, Nomor 17, Kelurahan Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA JAMBI**, berkedudukan Jalan Kol. Pol. M. Thaher,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3664 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi
Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan pemenang lelang atas nama Siti Aisah sebagai Tergugat II dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 450/13/2019 tanggal 14/05/2019 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sumatera Selatan Jambi dan Bangka Belitung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi tanggal 07-11-2019 DI. 208:19836 DI. 307:33377 yaitu terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya type 128 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2660 atas nama Hazel Max seluas 298 m² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, RT 03, Nomor 21, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2660 atas nama Siti Aisah seluas 298 m² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat RT 03, Nomor 21 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut nama Siti Aisah sebagai Tergugat II dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2660 atas nama Siti Aisah seluas 298 m² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, RT 03, Nomor 21 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3664 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, Provinsi Jambi untuk diganti kembali menjadi atas nama Hazel Max;

6. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya type 128 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2660 atas nama Hazel Max seluas 298 m² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, RT 03, Nomor 21, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas objek jaminan yaitu sebidang tanah beserta bangunan di atasnya type 128 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2660 atas nama Siti Aisah seluas 298 m² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, RT 03, Nomor 21, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara materiil dengan rincian sebagai berikut:
 - Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 = 11 (sebelas) tahun, jika disewakan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya tersebut dengan harga 1 (satu) tahun sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) x 11 (sebelas) tahun = Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3664 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya type 128 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2660 atas nama Siti Aisah seluas 298 m² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, RT 03, Nomor 21, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatig of ongegrond*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 22 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkje verklaard*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3664 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 125/PDT/2022/PT JMB, tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 126/PDT/2022/PT JMB, *juncto* Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 126/PDT/2022/PT JMB tanggal 29 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 22 September 2022;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili, serta memutuskan dalam tingkat kasasi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3664 K/Pdt/2023



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pemenang lelang atas nama Siti Aisah sebagai Tergugat II dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 450/13/2019 tanggal 14/05/2019 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sumatera Selatan Jambi, dan Bangka Belitung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi tanggal 07-11-2019 DI. 208:19836 DI. 307:33377 yaitu terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya type 128 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2660 atas nama Hazel Max seluas 298 m² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, RT 03, Nomor 21, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2660 atas nama Siti Aisah seluas 298 m² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, RT 03, Nomor 21, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut nama Siti Aisah sebagai Tergugat II dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2660 atas nama Siti Aisah seluas 298 m² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, RT 03, Nomor 21, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi untuk diganti kembali menjadi atas nama Hazel Max;
6. Menyatakan: Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya type 128 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2660 atas nama Hazel Max seluas

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3664 K/Pdt/2023



298 m² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, RT 03, Nomor 21, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi; adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Penggugat;

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas objek jaminan yaitu: sebidang tanah beserta bangunan di atasnya type 128 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2660 atas nama Siti Aisah seluas 298 m² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, RT 03, Nomor 21, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara materiil dengan rincian sebagai berikut:
 - Dari tahun 2008 s/d tahun 2019 = 11 tahun, jika disewakan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya tersebut dengan harga 1 tahun sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) x 11 tahun = Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas: sebidang tanah beserta bangunan di atasnya type 128 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2660 atas nama Siti Aisah seluas 298 m² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, RT 03, Nomor 21, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit*

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3664 K/Pdt/2023



voerbaar bij vooraad) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti sudah ada putusan dalam perkara terdahulu yaitu putusan perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 30 April 2019, yang putusannya bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baik subjek maupun objek sengketa sama dengan perkara *a quo*, yang pokok sengketa adalah mengenai tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan lelang eksekusi objek jaminan, sehingga dalam perkara *a quo* melekat azas *nebis in idem* (Pasal 1917 KUH Perdata) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAZEL MAX, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3664 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAZEL MAX** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3664 K/Pdt/2023



ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3664 K/Pdt/2023